

Depois de clicar em “gerar ocorrências”, o sistema exibirá todos os meses, com os valores informados. Veja na tela a seguir.

Ao clicar no botão salvar, a tela é fechada e o sistema exibe uma lista com todos os históricos criados. Podem ser criados vários históricos salariais, como demonstrado na imagem destacada a seguir.

Para visualizar e alterar todos os históricos, de forma simultânea, basta acessar o menu “grade de ocorrências”, confira na figura a seguir.

Por meio da “grade de ocorrências” é possível visualizar todas as ocorrências e fazer alterações pontuais de forma simultânea.

Para excluir um histórico salarial, basta clicar no “X” localizado na tela de histórico e, em seguida, confirmar a exclusão por meio do botão “excluir”, na tela que surge em seguida.

Se o histórico estiver vinculado a alguma verba, será necessário desvinculá-lo antes de proceder à exclusão. Caso isso não seja realizado, o sistema retornará o erro demonstrado na tela a seguir.

Outra forma de se criar um histórico salarial é por meio do campo “última remuneração”, localizado dentro da tela “parâmetros do cálculo”. Para acessar essa tela, clique no menu “cálculo”. Veja a tela a seguir:

Ao preenchermos esse campo, automaticamente o sistema criará um histórico salarial, para todo o período do cálculo. Essa opção é usada para aqueles casos em que o empregado recebeu sempre a mesma remuneração durante todo o pacto laboral.

A exclusão desse histórico deverá ser realizada pelo campo que deu origem à sua criação - última remuneração -. Para isso, basta “limpar” o campo e clicar na opção “salvar” para excluir o histórico salarial.

Tal opção é usada, em regra, para cálculo da previdência sobre salários pagos, notadamente, no caso de acordos realizados perante a Justiça do Trabalho.

Por padrão, ao preenchermos o citado campo, no histórico criado haverá a marcação da incidência da contribuição social. Para cálculos convencionais, tal configuração deve ser desmarcada, uma vez que a Justiça do Trabalho não tem competência para execução de contribuição social sobre salários pagos. De fato, nos termos do item I da Súmula nº 368 do TST, quanto à execução das contribuições previdenciárias, a competência da Justiça do Trabalho limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.

Apesar de não ser competência da Justiça do Trabalho a execução de contribuição social sobre salários pagos, o histórico salarial serve para que sejam realizados os cálculos de Contribuição Social e FGTS sobre os salários pagos. Para isso, basta marcar os checkboxes correspondentes e indicados na imagem a seguir. Na parte em que tratamos dessas duas verbas, destacamos outras propriedades dessa configuração.

Geradas as ocorrências do histórico, podem ser realizadas atualizações em lote no histórico cadastrado. Para isso, basta informar o período, o valor e clicar mais uma vez no ícone em forma de “mais”. Essa operação serve tanto para alterar as ocorrências existentes como para acrescentar novas ocorrências mensais. Observe a figura que segue.

Além da criação de históricos manuais, em que são informados os valores desejados em cada uma das ocorrências, e da importação de dados de um arquivo gravado em “.csv”, conforme demonstrado nessa tela, é possível criarmos históricos fundamentados em tabelas específicas, como o salário mínimo, ou piso salarial previamente cadastrado. Acompanhe o destaque, na tela que segue.

Basta selecionar a opção “calculada” no campo “tipo do valor”. Na tela que surge em seguida, o usuário informa tanto o tipo de base a ser usada - salário mínimo ou piso salarial - como a quantidade. Assim, é possível criar um histórico salarial de 1,5 salários mínimos, por exemplo.

2.19 Parâmetros das Verbas

Para configurar as verbas cadastradas, é possível usar os históricos criados tanto na parte de créditos do reclamante como na parte de débitos, isto é, na parte que será descontada do reclamante.

Assim, caso sejam criados dois históricos, “salário base” e “adicional noturno pago”, por exemplo, poderíamos usar a primeira verba na parte de créditos do reclamante e a segunda, na parte de débitos. Veja na tela a seguir, retirada da parte de “parâmetros da verba”.

O grupo “valor pago”, destacado na parte inferior da tela anterior, indica que haverá a dedução do salário pago em cada um dos meses que envolvem o cálculo. Nessa parte, é possível também informar a quantidade. Assim, podem ser deduzidos 1,5 salários pagos em cada um dos meses, caso desejemos.

Uma vez que entramos na tela “parâmetros da verba”, vamos falar um pouco sobre outras bases de cálculo que poderíamos utilizar dentro do sistema.

Além de vários históricos salariais cadastrados, é possível incluir, no cálculo aberto, várias verbas cadastradas anteriormente. E não é só isso.

O usuário também poderá usar, como base de cálculo de uma verba, tanto na parte de créditos – valor devido - como na de débitos – valor pago -, o salário mínimo, sem a necessidade de criar um histórico salarial para essa finalidade. É possível também selecionar piso salarial ou vale transporte. Ambos devem ser previamente cadastrados pelo Regional. Observe a tela a seguir.

Por fim, é possível usar, ainda, o valor do campo “última remuneração”, localizado na tela “parâmetros do cálculo”, também sem a necessidade de criar histórico salarial para isso.

A parte de lançamento de verbas na base de cálculo de outras verbas fica na tela de parâmetros da verba, localizada mais à direita e exposta na figura que segue.

Cada tipo de verba tem uma ocorrência de pagamento. Por exemplo, o 13º salário é pago em dezembro. Se, nesse mês, a base de dados estiver vazia, o sistema não retornará valor para essa verba.

Agora que já conhecemos o funcionamento das principais telas, ao iniciarmos um cálculo trabalhista no Pje-Calc, devemos observar os seguintes passos:

2.20 Função Proporcionalizar e Integralizar

Essa função está relacionada com o uso de uma parcela na base de cálculo de uma verba, no tocante aos períodos em que o

empregado não trabalhou o mês de forma integral. Por exemplo, se o empregado foi demitido no dia 20 de novembro, nesse mês ele só deverá receber os valores correspondentes aos dias efetivamente trabalhados.

Para entendermos o uso da função proporcionalizar e integralizar, na base de cálculo de outras verbas, devemos realizar o seguinte raciocínio.

Na tela da base de cálculo, localizada dentro da tela “parâmetros” de cada verba, a função é dividida em duas partes, destacadas na imagem a seguir. Na parte da esquerda, podemos incluir históricos salariais e pisos salariais. Na parte da direita, selecionaremos outras verbas já calculadas anteriormente.

Desse modo, para usar um histórico salarial, na base de cálculo da verba que estamos calculando, devemos tentar responder a seguinte pergunta:

O histórico salarial, no tocante aos valores mensais, está cadastrado de que forma? Integral ou parcial? Isto é, proporcionalizado naqueles dias em que o empregado não trabalhou o mês integralmente ou cheio - correspondente a 30 dias de trabalho?

O histórico salarial deve estar preenchido de forma integral, mesmo que o empregado não tenha trabalhado algum mês de forma completa.

Em seguida, devemos fazer um segundo questionamento. Na verba que estamos calculando, é necessário o valor “cheio” dessa base de cálculo, em todos os meses, ou o valor proporcionalizado?

Dependendo dessas respostas configuraremos as funções “integralizar” e “proporcionalizar”.

Vamos para um exemplo, para melhor compreensão.

Você está calculando horas extras e deseja usar o histórico salarial como base dessa verba. Desse modo, você precisa de um histórico salarial integral em todos os meses, visto que, nas horas extras, devemos lançar, como base de cálculo, a remuneração integral do mês, ainda que o empregado tenha trabalhado parcialmente. A proporção deve ser feita na quantidade de horas, e não na base salarial.

Assim, caso o histórico tenha sido preenchido com valores cheios, você deve marcar a opção “proporcionalizar: não” visto que você necessitará desse valor “cheio”, isto é, integral, e não proporcional.

Por outro lado, se você usar, ao invés de um histórico, outra verba como base de cálculo da verba que você está calculando, você deverá responder a seguinte pergunta:

A verba que você quer usar como base de cálculo - diferença salarial, por exemplo -, está proporcionalizada ou integralizada?

Se essa verba for uma diferença salarial, ela estará proporcionalizada na origem, visto que, nos meses em que o empregado trabalhou parcialmente, por exemplo, ele recebeu de forma parcial a diferença.

Como você necessita dessa verba na base de cálculo?

Obviamente, você necessitará usar a verba da diferença salarial de forma integral, em todos os meses, uma vez que, nas horas extras, é necessário realizar a proporcionalidade na quantidade de horas extras, e não no valor. Desse modo, deve ser selecionada a opção: “integralizar: sim”.

2.21 Limitação de Cálculos à Inicial

É comum que as sentenças determinem que o pagamento das verbas seja limitado aos valores indicados na peça inicial do

processo. Essa metodologia está em consonância com as medidas estabelecidas pela Lei 13.467/17, a qual determinou que os pedidos devem ser líquidos (art. 840, §1º, da CLT).

Entende-se o termo “líquido” como os valores mensurados e determinados na petição inicial ou na planilha de cálculo, depois da promulgação da sentença.

O valor que deve servir de parâmetro para verificar se o total apurado é superior à quantia postulada na inicial é o total de cada verba, sem os juros de mora e sem a correção monetária, uma vez que o autor não tem como prever, no momento de propositura da ação, o quantitativo de juros nem o índice de correção monetária.

Quando a petição inicial contiver pedido líquido e certo, a condenação em quantidade superior à indicada na inicial importa em julgamento ultra petita, exceto quando na inicial constar menção de que a indicação dos valores foi realizada por estimativa. Acompanhe a jurisprudência a seguir.

II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE REGIDO PELA LEI 13.467/2017 1 - JULGAMENTO ULTRA PETITA . LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS AOS PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Trata-se de ação ajuizada na vigência da Lei 13.467/2017, a qual alterou a redação do art. 840, § 1º, da CLT, passando a prever que: “sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, quando a petição inicial contiver pedido líquido e certo, a condenação em quantidade superior à indicada na inicial, importa em julgamento ultra petita , exceto quando na inicial constar menção de que a indicação dos valores foi realizada por estimativa. Em tal hipótese, não há de se falar em limitação da condenação aos valores atribuídos na petição inicial. No caso dos autos, não obstante o reclamante tenha indicado de forma individualizada os valores de cada verba pleiteada, ao atribuir o valor da causa, no fim da inicial, fez constar que “ em

cumprimento a determinação do contido no §1º do Art. 840 da CLT, o reclamante informa que o valor ora arbitrado aos pedidos é provisório, sendo este não limitativo, uma vez que os valores reais deverão ser conhecidos durante a liquidação de sentença”. Dessa forma, merece reforma acórdão regional que entendeu que a apuração do quanto devido deve ser limitada aos valores indicados na petição inicial. Recurso de revista conhecido e provido. (...)” (RRAg-AIRR-202-75.2021.5.23.0001, 8ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 10/07/2023).

No sistema, temos basicamente duas espécies de verbas, considerando o valor dessas. Temos as verbas “informadas”, em que o valor é lançado livremente, e temos as verbas “calculadas”, em que o próprio sistema realiza a apuração dos valores.

Em verbas com valores informados manualmente, o procedimento para adequar os cálculos aos valores pedidos na inicial é mais simples. Basta o calculista fornecer, no campo correspondente, dentro da tela de parâmetros da verba, o valor registrado na petição inicial relativa ao pedido em análise e informar, no campo “comentários”, que o valor está limitado ao que foi pedido, conforme tela a seguir:

No entanto, nas hipóteses em que os valores são calculados pelo sistema, como no caso das horas extras, recomenda-se que o calculista realize os seguintes passos:

1. Calcule a parcela normalmente por meio da tela de configuração da verba e marque a opção “compor principal: não”. Isso fará com que as ocorrências sejam registradas no memorial final – resumo pdf -, mas não sejam acrescidas aos créditos do reclamante, para nenhum fim. A metodologia está exposta na tela a seguir.

Essa metodologia pode ser utilizada também para registrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Para melhor compreensão, remetemos o leitor para o tópico que tratamos do cálculo dessa parcela.

Em seguida, calcule uma segunda verba, com valor calculado e com a informação, no campo “comentários”, sobre o limite ao pedido da inicial, conforme demonstrado na imagem anterior.

Para melhor compreensão do assunto, apresento a seguinte metodologia para ajuste do valor à inicial.

Digamos que houve um pedido de horas extras e reflexos, e que o advogado, na petição inicial, informou que o valor devido

seria R\$ 4.300,00. Ao realizar o cálculo de tais parcelas, o calculista percebeu que o resultado da verba importou em R\$ 4.500,00.

Em regra, na petição inicial, o advogado não apura o valor dos juros de mora e da correção monetária, notadamente porque não é possível, naquele momento, inferir qual o valor de tais parcelas.

A marcação do item “compor principal: não” deve ser aplicada também aos reflexos, por meio da tela de parâmetros dos reflexos. Se essa opção não for marcada, eles serão somados aos créditos do reclamante.

Veja como adequar os cálculos ao que foi pedido na inicial:

2. Cálculo da Verba de Horas Extras e Reflexos

- » Realize o cálculo da verba referente às horas extras e seus reflexos normalmente, considerando todos os fatores pertinentes.

3. Configuração do Campo “Compor Principal”

- » Após o cálculo, marque o campo “compor principal: não” para a verba calculada inicialmente.

4. Criação de Nova Verba

- » Crie nova verba com o valor calculado. A data base deve ser a data da prestação do serviço ou, se a verba for mensal, a data do ajuizamento.
- » Informe o valor de R\$ 4.300,00, que corresponde ao valor da inicial.

5. Liquidação do Cálculo

- » Realize a liquidação do cálculo.
- » Verifique se, considerando os juros de mora e a correção monetária, o valor da verba indicada no item 3 é inferior ao valor apurado no item 1.
- » Se for inferior, o cálculo estará adequado à inicial.

6. Ajustes Finais

- » Caso o valor apurado no item 3 seja superior ao encontrado no item 1, marque o item 3 como “compor principal: não”.
- » Desmarque essa opção no item 1 e insira uma observação no campo “comentário” de ambas as verbas, explicando a situação.

Verbas Rescisórias

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.

Josué 1:9

3.1 Tela de liquidação: acumulação de índices, erros e alertas

No menu “operações”, encontramos a interface dedicada à liquidação das verbas, conforme ilustrado na figura a seguir. Nesta tela, é necessário informar a data em que ocorrerá a liquidação do cálculo e a metodologia para acumular os índices de correção. Ao clicar no botão de liquidação, o sistema apresenta possíveis erros e alertas que surgem durante o processo de cadastramento das configurações.

Em relação à data de liquidação, o sistema aceita a utilização de datas futuras, porém, se não houver índices correspondentes, essa alteração não terá efeito prático.

Quanto à metodologia para o acúmulo dos índices, por padrão, a opção “A partir do mês subsequente ao vencimento das verbas” já

vem selecionada. Essa configuração está alinhada ao que determina o art. 459, §1º, da CLT: “Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser realizado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido”. Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos salários se inicia somente no mês seguinte ao vencimento das verbas, nos cálculos trabalhistas, sempre utilizamos o índice referente ao mês subsequente.

Entretanto, essa regra não se estende às verbas anuais e rescisórias, tampouco se aplica em situações de mera atualização de cálculos. De fato, não há norma que estipule que o 13º salário, por exemplo, deva ser pago até o mês subsequente. A data base para o pagamento dessa verba é dezembro, consequentemente, não há justificativa para empregar o índice de correção monetária do mês seguinte. Portanto, a configuração mais adequada seria a opção “A partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês de vencimento das verbas anuais e rescisórias”.

A exibição de erros e alertas ajuda o calculista a identificar eventuais falhas nas informações lançadas. Observe a figura a seguir: A figura mostra a existência de 4 erros e 2 alertas. Enquanto os erros impedem a liquidação, os alertas apenas indicam algo fora do padrão e que talvez necessite de um olhar mais aprofundado.

Os erros apontados na figura anterior ocorreram, porque houve mudança na data da demissão do empregado, mas as verbas não foram regeradas. Conforme demonstrado na figura a seguir, o sistema alertou que, depois de alterar a data de demissão do empregado, a verba “Adicional de insalubridade 10%” precisaria ser regerada. Observe ademais que o sistema recomenda também que, nesse caso, as parcelas FGTS e Contribuição Social também sejam regeradas. Para fazer isso, basta acessar o menu correspondente a cada uma dessas verbas, clicar no botão “ocorrências” e, no final da página que se abre, clicar no botão “regerar”.

O erro apontado na figura a seguir decorre de outra marcação inadequada.

Na tela de contribuição social, o usuário desmarcou a incidência de contribuição previdenciária do reclamante (Apurar Segurado).

No entanto, na tela de “correção juros e multa”, na aba “dados específicos”, ficou marcado que a base de cálculo dos juros de mora seriam as verbas menos o valor da contribuição previdenciária do reclamante. Como não há contribuição para o reclamante, o sistema exibe o erro.

Para resolver o problema, ao clicar no link do erro, o usuário será levado à tela de “correção, juros e multa”.

3.2 Verbas Rescisórias

Trataremos neste tópico acerca das principais verbas rescisórias e de sua aplicação ao sistema Pje-Calc. Embora, tecnicamente, diferença salarial não seja uma verba rescisória, vamos iniciar por ela.

3.3 Diferenças Salariais

Diferença salarial é um valor a ser pago ao empregado em razão do pagamento equivocado de uma parcela. Por exemplo, o empregado recebeu mensalmente um salário mínimo durante o pacto laboral, mas deveria ter recebido 20% a mais por força de uma convenção coletiva. Nesse caso, se houver a condenação da empregadora no valor correspondente a essa diferença, o calculista deverá realizar, além do cálculo da diferença, a apuração de todos os ajustes decorrentes, de acordo com o título judicial.

Nesse caso, deve-se seguir a seguinte ordem: cadastra-se a verba diferença salarial; como base de cálculo dessa verba, devem ser usadas as duas verbas entre as quais se pretende calcular a diferença, por exemplo, “salário devido”, que pode ser o salário mínimo, e o “salário pago”, que pode ser criado por meio do “histórico salarial” e cujos dados são extraídos dos contracheques do empregado.

O salário pago pode ser registrado também na tela da própria verba, por meio do item “ocorrências”. Veja o destaque na tela a seguir.

Na tela que surge em seguida, basta preencher a coluna “valor pago”. Veja na imagem que segue.

Configurando-se a verba dessa maneira, o sistema calculará a diferença entre o valor devido e o valor pago em cada uma das ocorrências - meses - da verba.

3.4 Reflexos das Diferenças Salariais

Se o empregador tivesse pagado o salário do empregado na época apropriada e em patamares corretos, que, nesse caso, seria o

valor do salário mínimo +20%, o empregado teria recebido outras verbas em valores superiores ao que efetivamente recebeu: 13º salários, férias, aviso prévio e saldo de salário.

Além disso, o trabalhador teria em sua conta vinculada de FGTS saldo superior, em razão do acréscimo salarial mencionado. Por fim, o recolhimento da contribuição previdenciária também teria sido aumentado.

É por essa razão que devem ser calculados os reflexos da diferença salarial sobre outras parcelas salariais e indenizatórias.

Esses reflexos decorrentes da diferença salarial geralmente são pleiteados em processos judiciais e deferidos em um título judicial: sentença ou acórdão.

No caso de diferenças salariais mensais, os reflexos dessa parcela sobre repouso semanal remunerado são indevidos. Isso ocorre porque os adicionais, como insalubridade, periculosidade e vale-alimentação, são calculados mensalmente e já incluem os repouso legais.

Essa regra não se aplica, contudo, se a forma de cálculo da verba for por hora.

Ao cadastrarmos a verba diferença salarial no sistema, devemos lembrar que ela deve ser uma das primeiras verbas a serem calculadas, conforme vimos na unidade que tratamos de conceitos de base de cálculo.

Assim, para os casos em que o empregado não recebeu nenhum valor a título de verbas rescisórias, e ainda tem direito à diferença salarial, a metodologia ideal é que seja calculada a diferença salarial, por meio do menu “verbas”, sem marcar os reflexos, e, na base de cálculo das verbas rescisórias, seja incluída a diferença, de maneira que o resumo fique mais enxuto e de fácil entendimento. Observe a tela a seguir.

Observe que, na tela anterior, informamos, como base de cálculo, o histórico salarial “salário pago” somado à verba “diferença salarial”.

Caso o calculista opte por informar na base de cálculo apenas o salário devido e não informar a diferença salarial, o resultado será o mesmo.

A mesma metodologia deve ser adotada para cálculo dos reflexos da diferença salarial em outras verbas, tais como: adicional noturno, horas extras etc.

Por outro lado, o calculista também pode realizar as duas operações separadamente, isto é, calcular a diferença salarial com reflexos nas verbas rescisórias e, por ocasião do cálculo das verbas rescisórias, informar, na base de cálculo, apenas o salário recebido a menor, isto é, somente o salário pago, o qual deve ser cadastrado por meio do histórico salarial.

3.5 Diferença Salarial e Férias

Nos casos em que o empregado não gozou as férias, é devida a remuneração correspondente ao salário acrescido de $1/3$, com uso do multiplicador 1,333.

Em outras planilhas, diferentes do Pje-Calc, na hipótese do cálculo de diferenças salariais, também são devidas as mesmas parcelas, isto é, o valor do salário - diferenças - acrescido da quantia correspondente ao terço constitucional de férias.

Assim, o multiplicador a ser usado no mês das férias, na tela de reflexos, é a dízima periódica 0,333, visto que o inteiro da fórmula (1,0) já foi calculado por ocasião do cálculo das diferenças salariais nos meses de férias.

No sistema Pje-Calc, esse ajuste não é necessário, pois o sistema utiliza os índices de forma correta. Na verba diferença salarial, não há o cálculo da diferença durante as férias e, no cálculo dos reflexos, é utilizado o multiplicador 1,333. Contudo, é importante verificar, no menu “férias”, se elas foram marcadas como “gozadas” ou “indenizadas”. Essa escolha influi nos reflexos da diferença salarial.

3.6 Diferença Salarial e Horas Extras

Nesse tópico, trataremos de um exemplo prático de diferença salarial com repercussão em horas extras.

O exemplo, sugerido por um leitor, tem a seguinte proposição:

Elaborar o cálculo de uma diferença salarial, em razão de um aumento salarial não pago no momento adequado, com reflexos em horas extras.

Assim, o reclamante recebia salário base + anuênio + periculosidade e hora de repouso e alimentação (HRA).

Além da diferença acima, a reclamada calculava as horas extras tomando por base somente o salário base + anuênio.

Houve condenação para que fossem calculadas as horas extras com todas as parcelas pagas com habitualidade, bem como a condenação em horas extras em razão do reajuste não concedido.

Calcular os reflexos das diferenças de salário sobre as horas extras pagas e calcular diferenças de horas extras não pagas com inclusão, na base de cálculo, do adicional de periculosidade, HRA e reajuste salarial.

No caso em análise, nós temos duas situações diferentes. Foi determinado que todas as verbas salariais, não só o salário base, compusessem a base de cálculo das horas extras. Assim, foram deferidas diferenças salariais e, sobre essa parcela, devem ser calculados os reflexos nas horas extras pagas durante o contrato de trabalho.

Inicialmente, o calculista poderá cadastrar, por meio de dois históricos salariais, a diferença salarial e/ou as verbas sobre as quais não houve incidência das horas extras: um histórico com o valor do adicional de periculosidade e outro com os valores da verba HRA (hora de repouso e alimentação).

Devem ser lançados os valores no período correspondente a todo o pacto. Pode ser criado também um histórico com o aumento salarial que não foi concedido durante o pacto, mas que tenha sido reconhecido em sentença.

Pela análise da situação, é possível inferir que um suposto aumento salarial também refletiria na verba “adicional de periculosidade”, visto que esta verba é calculada sobre o salário base do empregado e, se houve alteração nessa base, o adicional também deveria ser reajustado. No entanto, a situação proposta não apresenta essa hipótese.

Para realizar os passos descritos, recomendamos que o leitor veja a parte em que tratamos de histórico salarial.

Em seguida, o calculista deverá criar uma verba cujo nome pode ser “horas extras pagas sobre periculosidade e HRA”. Para isso, deverá ser utilizado o modelo de horas extras, de acordo com o percentual desejado (50%, por exemplo).

Na base de cálculo dessa verba devem constar os dois históricos mencionados, além da diferença salarial em razão de um possível reajuste do salário base. Deve ser marcada a opção “proporcionalizar: não”, considerando que a proporção, no caso de horas extras, será realizada sempre na quantidade de horas, e não na base de cálculo.

Em seguida, o usuário deverá inserir os valores relativos às horas extras pagas, extraíndo tais dados dos contracheques do reclamante. Para digitar em cada um dos meses valores diferentes, deve-se acessar a opção “ocorrências”, conforme demonstrado na imagem a seguir.

Se o calculista vai apurar a quantidade total de horas extras, incluindo as que foram pagas, bastará inserir, na base de cálculo, todas as verbas salariais e o salário base pela evolução salarial e, em seguida, lançar como débito do reclamante as horas extras pagas no contracheque.

Para isso, poderá ser criado um histórico salarial com o valor mensal de todas as horas extras pagas, as quais serão informadas na base de cálculo, na parte “salário pago” da tela. Veja a tela que segue.

Os ajustes relacionados ao FGTS, mês a mês, no tocante às verbas calculadas, deverão ser realizados por meio da tela “parâmetros”, para isso, o usuário deverá marcar o item correspondente, conforme indicado na tela que segue.

3.7 Saldo de Salário

Quando o empregado é dispensado, geralmente não recebe nenhum valor no mesmo dia em que é comunicado. Todas as verbas são pagas, por meio do TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho), no prazo que a lei estabelece. Assim, o saldo de salário é o valor correspondente aos dias de trabalho prestados no último mês de trabalho.

Desse modo, se o empregado foi dispensado no dia 15 de determinado mês, esses 15 dias devem ser pagos por ocasião do pagamento das demais verbas rescisórias, no ato da rescisão do contrato de trabalho. Portanto, o saldo de salário tem natureza rescisória, por essência.

Para esse fim, no menu “verbas”, opção “expresso”, há uma verba específica. A verba já vem configurada para calcular o saldo de salário considerando a base de cálculo informada no histórico salarial, pela remuneração do mês da rescisão e pela proporção dos dias trabalhados nesse mês. O cálculo é feito observando-se a quantidade de dias de cada mês.

Por exemplo, se o mês contiver 28 dias, a conta será: valor da remuneração dividida por 28 dias multiplicado pelos dias trabalhados no mês da demissão.

Caso tenha sido realizado o cálculo de FGTS sobre salários pagos, incluindo o mês da demissão, não deve ser marcada a opção de FGTS dentro da verba “saldo de salário” para que não se incorra em bis in idem, isto é, duplicidade de FGTS sobre o saldo de salário.

3.8 Aviso Prévio

Previsto no art. 487 da CLT, trata-se de direito irrenunciável (Súmula 276/TST) e integra, sempre, o período contratual (art. 487, § 6º, CLT). Ele conta para o pagamento da indenização adicional do art. 9º da Lei 6.708/79 (Súmula 182/TST), com acréscimo ao período de garantia de emprego (Súmula 348/TST).

Com relação à prescrição, a contagem da prescrição bialenal deve se dar a partir do prazo final do aviso prévio.

O aviso prévio nada mais é do que um valor pago pela parte que deixar de avisar à outra acerca de sua intenção de encerrar contrato de trabalho firmado entre ambos. Isso significa que o empregado também é obrigado a informar ao empregador seu interesse em romper com o vínculo trabalhista.

A Lei estipulou o prazo mínimo de 30 dias para que uma parte informe à outra acerca do desejo de finalizar o contrato de trabalho, de modo que a parte avisada tenha tempo para encontrar outro emprego, se for o empregado, ou para encontrar um substituto, se for o empregador.

Com efeito, a partir da publicação da Lei 12.506/11 (DOU 13/10/2011), o aviso prévio passou a ser de, no mínimo, 30 dias, para os empregados com menos de 1 ano de serviço na mesma empresa. Depois de 1 ano, serão acrescidos 3 dias por cada ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias e incluindo o primeiro ano. É o que dispõe a Súmula 57 do TRT1:

SÚMULA Nº 57. Aviso prévio proporcional. Contagem. Lei 12.506/2011. Para o cálculo do aviso prévio proporcional, a cada ano de serviço completo, incluído o primeiro ano, haverá um acréscimo de 3 dias ao período mínimo de 30 dias previsto na Constituição Federal.

Tal proporcionalidade somente se aplica aos casos em que o empregador rescindir o contrato. Caso o empregado peça demissão, o aviso prévio será sempre de 30 dias.

O acréscimo de 3 dias para cada ano de trabalho também se aplica ao empregado doméstico, conforme art. 23, § 2º, da Lei Complementar 150/15.

Nos termos da Súmula/TST nº 14, se a causa da rescisão for culpa recíproca, o empregado terá direito a 50% do valor do aviso prévio.

Além disso, se o empregado for avisado acerca de sua dispensa, isto é, se ele receber o aviso prévio, ele terá direito a uma redução na jornada de trabalho correspondente a 2 horas diárias ou 7 dias ao final do período, para que possa procurar outra ocupação.

Segundo o que dispõe a Súmula nº 230 do TST, a redução da jornada não poderá ser substituída pelo número de horas correspondentes sob pena de nulidade.

SÚMULA 230, TST. AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO. É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes. Observação: (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

No tocante à quantidade de dias que o empregado terá direito a título de aviso prévio, a Súmula nº 380/TST afirma que à contagem do aviso prévio aplicam-se as regras do art. 132 do Código Civil de 2002, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.

SÚMULA 380, TST. AVISO PRÉVIO. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

Aplica-se a regra prevista no “caput” do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento. (ex-OJ nº 122 da SBDI-1 - inserida em 20.04.1998). Observação: (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 122 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

São aplicáveis à matéria também as OJ's/SDI-I/TST n.º:

OJ 82 (a baixa na CTPS deve corresponder à data do final do aviso, mesmo o indenizado);

OJ 83 (a contagem da prescrição também leva em conta a data do final do aviso).

O reajuste salarial coletivo, ocorrido no decurso do aviso, aproveita ao empregado, mesmo que esse tenha recebido antecipadamente o salário referente ao período do aviso.

O aviso prévio trabalhado sofre a incidência de INSS e imposto de renda, conforme Lei 8.212/91, art. 28, inciso I, e Dec. 3000/99, art. 43, inciso I. Tal opção, no Pje-Calc, deve ser marcada dentro da tela de configuração da verba. Ao entrar no menu “verbas”, deve-se acessar o ícone “parâmetros da verba”.

Feito isto, o usuário deverá marcar as opções relativas às incidências, conforme tela a seguir:

O aviso prévio indenizado, entretanto, não é tributável nos termos do Dec. 3000/99, art. 39, inciso XX.

Esse é o entendimento esposado na Súmula 7 do TRT da 1ª Região:

SÚMULA Nº 7. Aviso prévio indenizado. Não incidência de contribuição previdenciária. O salário-de-contribuição não é integrado pelo aviso prévio indenizado, mas tão somente pelas parcelas que remuneram o trabalho efetivamente prestado ou tempo à disposição do empregador, não servindo de base de incidência de contribuição previdenciária.

Grande parte da jurisprudência permaneceu favorável à tese da não incidência, visto a exclusão expressa prevista no art. 214, § 9º, do Dec. 3048/99, bem como a natureza indenizatória da parcela,

que não se enquadrava no conceito de salário de contribuição expresso no caput do art. 28 da Lei 8.212/91.

Portanto, sobre o aviso prévio deverá apurar-se o percentual relativo ao FGTS, mas, quanto à contribuição social, essa não deve incidir, uma vez que ela somente recai sobre valores que retribuem o trabalho, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.212/91. Desse modo, considerando que o aviso não retribui o trabalho, mas sim o ócio, não há incidência de INSS.

No tocante aos reflexos do aviso prévio no 13º salário e nas férias +1/3, a repercussão implica no acréscimo na quantidade de duodécimos dessas duas verbas. Assim, se a gratificação natalina foi paga sem a projeção do aviso prévio em 2/12 avos e o aviso foi de 60 dias, por exemplo, os duodécimos da citada gratificação natalina passarão a ser de 4/12 avos. Procedimento semelhante deverá ser aplicado às férias.

3.9 Base de Cálculo do Aviso Prévio

A base de cálculo do aviso prévio deve observar algumas peculiaridades, conforme explicitado no tópico em que tratamos sobre base de cálculo.

Acrescente-se ainda que as gorjetas não fazem parte dessa base, nos termos do que dispõe a Súmula, 354 do TST:

GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES (mantida)
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

No sistema, a base de cálculo do aviso prévio é extraída dos dados preenchidos no campo “Maior Remuneração”, localizado na tela de “parâmetros dos cálculos”, conforme ilustrado na figura a seguir.

Não há necessidade de preencher o campo “maior remuneração”. Entretanto, como as verbas aviso prévio, férias indenizadas e multa do art. 477 da CLT estão configuradas, por padrão do sistema, para serem apuradas sobre esta base de cálculo, sempre que estas verbas principais fizerem parte do cálculo, este campo deve ser informado pelo usuário.

O campo “prazo do aviso prévio”, exposto na figura a seguir, serve para definir o número de dias a ser considerado no campo “Quantidade”, localizado nas verbas com característica “Aviso Prévio”.

Cada verba tem características diferentes, conforme se verifica na imagem a seguir, retirada da tela de “parâmetros” da verba. Desse modo, toda verba que for cadastrada como “aviso prévio”, seja principal, seja reflexa, implicará na configuração demonstrada nas telas anteriores.

Por outro lado, cada verba tem um tipo de “ocorrência de pagamento”. Desse modo, a base de cálculo deve conter valores em cada ocorrência de pagamento. Por exemplo, se no mês de dezembro o valor do histórico salarial estiver zerado, o cálculo do 13º salário retornará zerado.

O campo “prazo de aviso prévio” obedece às seguintes opções: “não apurar”, “calculado” e “informado”. Veja a imagem a seguir, retirada da tela “parâmetros do cálculo”.

Vejamos cada uma delas:

1. Não Apurar: Neste caso, no lançamento de uma verba principal ou reflexa com característica “Aviso Prévio”, será mantida a

quantidade estabelecida para este campo no cadastro das referidas verbas, ou seja, 30 dias.

2. Calculado: No lançamento de uma verba principal ou reflexa com característica “Aviso Prévio”, a quantidade sugerida pelo sistema (30 dias) será substituída pela quantidade apurada pelo sistema com base na Lei nº 12.506/2011, ou seja, 30 dias, acrescidos de 3 dias para cada ano de serviços prestados, limitada ao máximo de 90 dias.

3. Informado: Esta opção deve ser utilizada quando o usuário quiser definir o prazo do aviso prévio sem interferência do sistema. Neste caso, no lançamento de uma verba principal ou reflexa com característica “Aviso Prévio”, a quantidade sugerida pelo sistema será substituída pela quantidade informada pelo usuário no campo correspondente.

O campo “Projetar Aviso Prévio Indenizado” tem a função de calcular a quantidade de “avos” das verbas principais e reflexas com característica “Férias” ou “13º Salário”, levando em consideração a projeção do prazo do aviso prévio.

A funcionalidade “Limitar Avos ao Período do Cálculo” permite que o usuário exclua, da apuração de “avos” das verbas principais e reflexas com característica “Férias” ou “13º Salário”, os “avos” vencidos em data anterior à “maior” data entre a data informada no campo “Data Inicial” e a “Prescrição Quinquenal”. Tal opção somente fará sentido quando houver uma limitação do cálculo em período inferior ao contrato de trabalho, por meio da delimitação de datas, conforme figura que segue.

A funcionalidade “Zerar Valor Negativo”, indicada na figura que segue, estabelece um padrão para o tratamento dos valores negativos apurados nas verbas. Ou seja, se essa opção estiver “desmarcada”, os valores negativos apurados nas ocorrências de todas as verbas, que

serão lançados no cálculo, serão “mantidos”. Por outro lado, caso o usuário marque esta opção, os valores negativos serão zerados.

Na página “Parâmetros da Verba”, o usuário pode estabelecer, em cada verba, uma marcação diferente do padrão.

O prazo estendido em razão da projeção do aviso prévio aplica-se às demais verbas e até mesmo para efeitos de cálculo das parcelas do seguro-desemprego.

3.10 Férias + 1/3

O gozo remunerado de férias é um direito trabalhista, assegurado constitucionalmente no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, e regulado na CLT pelos arts. 129 ao 153. Essa verba é formada por dois períodos.

O período aquisitivo das férias ocorre a cada doze meses de vigência do contrato de trabalho, contado a partir da data de admissão. Ao completar 1 ano de serviço, o empregado adquire o direito ao gozo. É o que se chama de período concessivo das férias.

A título de exemplo, um empregado admitido em 8.10.2022 terá seu primeiro período aquisitivo de férias de 8.10.2022 a 7.10.2023, o segundo, de 8.10.2023 a 7.10.2024, o terceiro, de 8.10.2024 a 7.10.2025, e assim sucessivamente.

Observe-se que o período aquisitivo sempre se inicia no dia da admissão e termina um dia antes no ano seguinte. Já o período

concessivo forma-se nos doze meses posteriores ao período aquisitivo. Considerando o mesmo empregado anterior, o período concessivo das primeiras férias seria de 8.10.2023 a 7.10.2024.

Conforme nos ensina Maurício Godinho (Curso de direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Ltr, 2008, p. 983-4), as férias integralizadas podem ser classificadas em vencidas e simples:

São férias vencidas aquelas cujos períodos de aquisição e de fruição já se consumaram, sem que o obreiro as pudesse gozar. Nas férias vencidas, o empregador encontra-se, portanto, necessariamente em mora.

Férias simples são aquelas cujo período de aquisição já se completou, sem que se tenha esgotado, ainda, o respectivo período de gozo. Neste caso, embora o obreiro já tenha direito adquirido à parcela de férias, o empregador não está inadimplente quanto à sua data de gozo.

Desse modo, terminado o contrato de trabalho, por qualquer causa, será devida ao empregado a remuneração de férias, simples ou em dobro, acrescida de um terço, dependendo da situação laboral.

Portanto, se tiver decorrido o período concessivo sem que o empregado tenha usufruído as férias relativas ao período aquisitivo, o pagamento dessas férias deverá ser em dobro.

Esse cálculo dá-se pelo dobro da quantidade de duodécimos. Um duodécimo é formado por, pelo menos, 15 dias de trabalho. Desse modo, enquanto, nas férias simples, o empregado tem direito a 12/12 avos de sua remuneração, nas férias em dobro, ele tem direito a 24/12 avos.

A base de cálculo das férias indenizadas é a remuneração do empregado na data da rescisão, para todos os períodos de férias devidos, sejam elas em dobro, simples ou proporcionais.

Existem outras regras quanto à base de cálculo das férias, a depender da natureza do vínculo de trabalho. A remuneração das férias do tarefeiro, por exemplo, deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo. Aplica-se ao caso a tarifa da data da concessão. É o que determina a Súmula 149 do TST:

Súmula nº 149 do TST. TAREFEIRO. FÉRIAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão (ex-Prejulgado nº 22).

Para efeito das férias proporcionais, a contagem dos duodécimos é diferente daquela utilizada para o caso de 13º salário proporcional.

Com efeito, nas férias, contam-se os duodécimos dia a dia. Por exemplo, a contagem dos duodécimos de férias, considerando o período de trabalho de 17.4.2021 a 30.7.2021, ocorrerá da seguinte forma:

- De 17.4 a 16.5 = 1/12
- De 17.5 a 16.6 = 1/12
- De 17.6 a 16.7 = 1/12
- De 17.7 a 30.7 = 14 dias (não conta)
- TOTAL = 3/12

Quanto à natureza jurídica do terço de férias indenizadas, o TST se pronunciou no sentido de considerá-lo como verba indenizatória, conforme se extrai do julgado a seguir.

EMENTA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. O terço constitucional de férias tem nítida natureza indenizatória, uma vez que não é pagamento pelo serviço prestado nem por tempo a disposição do empregador, por isso não se trata de hipótese de incidência da contribuição previdenciária. (TST. SBDI. Processo n. E-RR-0113500-82.2009.5.06.0019. DEJT de 5.10.2017, p. 116)

3.11 Parâmetros do Cálculo das Férias

Quanto à prescrição das férias, a regra é diferente daquela dispensada para as demais verbas.

Conforme demonstrado no tópico anterior, o período aquisitivo é o intervalo de um ano de trabalho previsto em lei pelo art. 130 da CLT. Mas não corresponderá sempre ao ano civil, isto é, de janeiro a dezembro, como ocorre com o 13º salário.

Se o empregado começou a trabalhar em 15 de maio de 2018, o primeiro período aquisitivo ocorrerá a partir dessa data até 14 de maio de 2019. Já o período concessivo é o prazo previsto em lei para que o empregador conceda ao empregado as férias adquiridas que, no exemplo, seria de 15 de maio de 2019 a 14 de maio de 2020.

No caso de: férias coletivas; serviço militar obrigatório; quando o empregado deixar o emprego e for readmitido somente depois de 60 dias; quando esse usufruir licença por mais de 30 dias; e em caso de auxílio-doença em período superior a 6 meses, inicia-se novo período aquisitivo. Essa informação está disponível no Pje-Calc a partir da versão 2.5.2 no menu “férias”.

3.12 Prescrição das Férias

Vamos fazer uma análise do quadro abaixo para melhor entendimento da matéria relativa à prescrição das férias:

Para que se entenda melhor, trouxemos o exemplo exposto no quadro anterior, em que o empregado foi admitido em 1.1.2015. O ano de 2015 é o primeiro período aquisitivo, e o ano de 2016 é o período concessivo das férias adquiridas em 2015, e assim sucessivamente.

Pelo exemplo, o empregado foi dispensado em 20.6.2022 e ajuizou a reclamação em 15.6.2023.

Para efeito de férias, só estarão prescritos os períodos cuja época de concessão esteja totalmente alcançada pela prescrição quinquenal.

Desse modo, a prescrição somente começa a ser contada a partir do momento em que ocorre a mora, nos termos do art. 189 do Código Civil. No caso exposto na figura, isso ocorre a partir do momento em que o empregador deixa de conceder as férias.

Nesses termos, o período de 2017 não está prescrito, pois o período concessivo (2018) não foi alcançado totalmente pela prescrição.

Por outro lado, os períodos de 2015 e 2016 encontram-se totalmente prescritos, uma vez que os períodos concessivos deles foram totalmente alcançados pela prescrição.

Nesse caso, são devidos 4 períodos em dobro (2017, 2018, 2019 e 2020), um período simples (2021) e um período proporcional (2022). Quanto a esse período proporcional, deve-se considerar a projeção do aviso prévio.

Assim, caso o último dia trabalhado tenha sido 20.6.2022, haverá o acréscimo de 51 dias ao pacto laboral. Para cálculo das férias proporcionais e do 13º salário proporcional, temos que o contrato findou-se em 10.8.2022. São devidos, portanto, 7/12 avos de férias e 7/12 de 13º salário proporcional.

Essa regra de prescrição somente se aplica às férias indenizadas, isto é, aquelas em que o empregado não usufruiu nem recebeu a remuneração correspondente.

Para os casos em que o empregado gozou as férias, mas recebeu valor inferior, por exemplo, a obrigação que deixou de ser cumprida corresponde à remuneração que deixou de ser paga, que nada mais é do que um salário adicional para as férias, portanto, o prazo prescricional é contado de forma similar às demais verbas salariais.

Quanto às férias indenizadas, conforme exposto nos parágrafos anteriores, os usuários do Pje-Calc não precisam se preocupar, pois o sistema já está configurado para observar essa situação.

Esse contexto pode ser relevante para efeito de preenchimento da petição inicial, pois, caso o advogado não domine essa regra, poderá requerer quantidade menor de períodos, e a sentença limitar os cálculos ao valor do pedido, prejudicando, por conseguinte, os créditos do reclamante.

3.13 Configuração das Férias no Pje-Calc

A tela de férias, localizada no segundo menu do sistema, serve para configurar os parâmetros dessa verba.

Por meio dessa tela não se realiza o cálculo propriamente dito, mas apenas marcam-se os períodos de férias do empregado.

Na referida tela, de acordo com o que foi informado na tela de “parâmetros dos cálculos”, o sistema sugerirá os períodos aquisitivos

e concessivos, bem como indicará a quantidade de dias que o empregado tem direito de gozar.

Esse prazo sugerido pelo sistema não deve ser alterado manualmente, pois o campo é preenchido de acordo com o regime (integral ou parcial) e com a quantidade de faltas do empregado.

A partir da versão 2.5.1, o sistema passou a apresentar o campo “dias abono”, de maneira que o usuário poderá lançar a quantidade de dias que o empregado “cedeu” de abono ao empregador, tal opção diz respeito aos chamados dias de férias “vendidos”. Veja a configuração, conforme exposto na figura a seguir:

Destaque-se que o art. 130-A da CLT, que tratava do período de férias para o empregado em regime parcial, foi revogado pela Lei 13.467/2017.

Por meio do menu “Férias”, é possível também alterar o prazo das férias proporcionais.

Para isso, deve-se preencher o campo “Prazo de férias proporcionais”.

Nesse campo, você deve informar um prazo em dias e não a quantidade de avos. Isso, porque a ocorrência das férias proporcionais não é listada na página “Férias”.

Por exemplo, as férias, no regime parcial, eram computadas proporcionalmente à jornada semanal e concedidas em períodos que podem variar de 8 a 18 dias, com a reforma trabalhista, o prazo passou a ser de 30 dias.

Desse modo, quando for necessário fazer um cálculo pelas regras antigas, considerando o prazo de 8 a 18 dias, você deve lançar a quantidade de dias e não a quantidade de avos do aludido campo. A proporção é feita no valor da verba e não na quantidade de avos.

Esse campo somente deve ser preenchido se o usuário desejar informar um valor de prazo de férias proporcionais, para todos os efeitos, sem considerar o número de faltas não justificadas durante o contrato de trabalho.

No campo “situação”, o usuário deve informar se as férias foram gozadas integralmente, parcialmente, se devem ser indenizadas (não gozadas) ou se foram perdidas.

O campo “dobra” é preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com os períodos aquisitivos e concessivos. Se o empregado fizer jus a essa dobra, o sistema marcará automaticamente referido campo.

O campo “Abono” está relacionado à conversão, em dinheiro, de 1/3 (um terço) dos dias de férias a que o empregado tem direito. Se for marcada essa opção, o período informado deve corresponder a 2/3 da quantidade de dias a que o empregado teria direito a título de férias.

É importante abrir um parêntese nessa parte para apresentarmos o entendimento doutrinário capitaneado por Santos (2018, p. 136), no tocante à natureza jurídica do abono pecuniário. Desse modo, assim assevera o autor:

Amiúde se afirma na doutrina, o art. 144 da CLT nunca apontou uma “natureza indenizatória” para o abono pecuniário de férias, mas apenas estabelece que o seu valor não integra a remuneração do empregado “para os efeitos da legislação do trabalho”,

no que, alás, andou muito bem. Eis aqui um claro exemplo de confusão doutrinária entre “hipótese fática” e “consequência jurídica”, aspecto que tem acarretado inúmeros danos ao Direito do Trabalho, como ramo científico.

A leitura da natureza jurídica do abono pecuniário de férias deve indicar que a natureza indenizatória proíbe tão somente que esta verba gere reflexos em outras parcelas salariais e indenizatórias. Assim, apesar de, efetivamente, ser uma verba salarial, não deve gerar reflexos em outras verbas, tais como FGTS e contribuição social.

Realizadas essas configurações, o cálculo das férias propriamente dito deve ser realizado por meio da inserção da verba “férias + 1/3”, localizada no menu “verbas” com uso da opção “expresso”.

Ao acessar a opção “parâmetros da verba”, dentro do menu “verbas”, o usuário poderá alterar a configuração da verba. Na tela que surge em seguida, a base de cálculo das férias vem selecionada, por padrão, como “maior remuneração”, mas o usuário poderá fazer as alterações necessárias. Confira o destaque na figura a seguir.

No tocante aos reflexos, vejamos a seguir um exemplo de cálculo da verba diferença salarial com reflexo em férias.

Nessa tela, ao clicarmos no item “parametrizar”, é possível configurar o cálculo dos reflexos.

Nesse tipo de verba, o cálculo dos reflexos é realizado por meio do valor mensal, isto é, não é apurada a média, e sim o valor da verba, na data do gozo das férias. Confira, a seguir, a tela de parâmetros do reflexo nas férias.

O cálculo dos reflexos da diferença salarial é realizado considerando o valor da verba, na data de gozo das férias. O sistema calcula, na verba principal, apenas os dias efetivamente trabalhados com inclusão, nos reflexos, dos dias de abono.

3.14 FGTS

É sabido que, por força do contrato de trabalho, o empregador fica obrigado a depositar no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do empregado, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador (art. 15 da Lei nº 8.036/1990).

Esse percentual pode variar dependendo da categoria do empregado.

Durante o período em que esteve em vigor a Medida Provisória 905/19, foi criado o contrato verde e amarelo, em que o empregado somente teria direito ao recolhimento do correspondente a 2% de sua remuneração para o FGTS, em razão da alteração sofrida pela Lei 8.036/90:

Art. 7º No Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, a alíquota mensal relativa à contribuição devida para o FGTS de que trata o art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990, será de dois por cento, independentemente do valor da remuneração.

A multa para esses empregados também é diferenciada, pois deve ser paga pela metade, isto é, 20% dos depósitos realizados no FGTS.

Além disso, o referido diploma definiu que os valores podem ser pagos todos os meses e diretamente ao empregado:

§ 1º A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, prevista no art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, poderá ser paga, por acordo entre empregado e empregador, de forma antecipada, mensalmente, ou em outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, juntamente com as parcelas a que se refere o caput.

Como consequência imediata da revogação da referida Medida Provisória, tem-se a perda de sua validade jurídica. Entretanto, as situações jurídicas já consolidadas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da MP nº 905/2019 deverão ser conservadas.

Ressalte-se que, mesmo que o empregado esteja afastado do trabalho em gozo de auxílio-doença acidentário, permanece a necessidade de recolher os depósitos de FGTS, conforme interpretação do art. 15, § 5º, da Lei 8.036/90.

Além disso, na hipótese de despedida sem justa causa, o empregador deverá depositar a importância correspondente a 40% do montante de todos os depósitos feitos na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros. É a indenização de 40% do FGTS.

Havendo culpa recíproca ou força maior, a multa será reduzida para vinte por cento, nos termos do que dispõem os §§ 1º e 2º do art. 18 da Lei nº 8.036/1990.

Nos termos da citada Lei, a dispensa imotivada (mesmo que seja reconhecida a rescisão indireta) por culpa recíproca e por força maior são hipóteses de movimentação da conta vinculada.

A multa deve incidir sobre os depósitos realizados bem como sobre aqueles que deixaram de ser recolhidos no tempo próprio.

Quanto à base de cálculo, destaque-se o teor da Súmula 63 do TST:

FUNDO DE GARANTIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais.

Assim, a base de cálculo do FGTS é formada por todas as verbas de natureza remuneratória.

3.15 Prescrição do FGTS

Prescrição é a perda da pretensão de ação pelo fato de seu titular não ter exercido esse direito em determinado lapso temporal.

O principal motivo para a existência da prescrição é o respeito ao princípio da segurança jurídica. Nesses termos, evita-se que determinado direito se eternize no tempo caso não haja a manifestação de seu titular. É a representação do velho brocardo que diz que “o Direito não socorre aos que dormem”.

Adotava-se o entendimento de que o FGTS, quando se trata de verba principal, tinha a sua prescrição parcial regulada pela Súmula 362 e pelo art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90. Contudo, em 13 de novembro de 2014, o Plenário do STF, por maioria de votos, ao analisar a temática, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária. Após a decisão do STF, o TST, através da Resolução 198/15 (DEJT de 12, 15 e 16/06/2015), alterou a redação da Súmula 362. Vejam as duas jurisprudências:

“Para aqueles [casos] cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30